

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - FASE 1

Webapp para Testes Operacionais “Motor de Evidência Operacional”

Prestador	Miguel Monsanto
Cliente	DANTAS BARBOSA LDA
Preço total	€1.600,00
Prazo estimado	8 a 12 semanas + até 30 dias de testes
Data da minuta	5 de agosto de 2026

CONTRATO PARA ASSINATURA

As assinaturas do Prestador e do Cliente permanecem por apor.

ENTRE:

PRIMEIRO OUTORGANTE / PRESTADOR: Miguel Monsanto, titular do NIF 265699339, doravante designado por “Prestador”.

SEGUNDO OUTORGANTE / CLIENTE: DANTAS BARBOSA LDA, NIPC 516899430, com sede em Rua da Igreja, n.º 117, 4890-508 Ribas, Celorico de Basto, Portugal, telefone 934 101 523 e endereço eletrónico luisbarbosatrata@gmail.com, doravante designada por “Cliente”.

O Prestador e o Cliente são conjuntamente designados por “Partes” e individualmente por “Parte”.

As Partes declaram celebrar o presente contrato no âmbito das respetivas atividades profissionais ou empresariais, de forma livre, esclarecida e de boa-fé.

CONSIDERANDO QUE:

A. O Cliente pretende testar, em contexto operacional real, uma primeira versão de uma webapp mobile-first destinada à gestão de ordens de trabalho, tarefas e provas de execução;

B. O Prestador dispõe de competências técnicas para desenvolver a Fase 1 do projeto, atuando com autonomia técnica e organizativa;

C. O Cliente apresentou documentos conceptuais denominados “Manual de Engenharia da Plataforma - Blocos I a V”, que descrevem uma visão de longo prazo substancialmente mais ampla do que a Fase 1 contratada;

D. As Partes pretendem delimitar de forma objetiva o âmbito, o preço, os prazos, a aceitação, a propriedade intelectual, a proteção de dados e as consequências de alterações, atrasos ou incumprimentos.

É celebrado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software ("Contrato"), que se rege pelas cláusulas seguintes e pelos respetivos anexos.

CLÁUSULA 1.^a - DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO

- 1.1.** "Fase 1" significa exclusivamente o desenvolvimento da webapp descrita no Anexo I, destinada a testes operacionais, sem incluir aplicação nativa Android/iOS, exploração comercial SaaS ou funcionalidades futuras descritas nos manuais.
- 1.2.** "Entregável" significa qualquer componente de software, configuração, migração, documentação ou ambiente de testes expressamente previsto no Anexo I e disponibilizado pelo Prestador ao Cliente.
- 1.3.** "Defeito" significa uma falha reproduzível que impeça ou prejudique materialmente uma funcionalidade expressamente incluída no Anexo I, quando utilizada de acordo com as instruções e no ambiente suportado.
- 1.4.** Não constitui Defeito uma preferência estética, uma alteração de requisito, uma funcionalidade não prevista, uma limitação de serviço de terceiro, um problema causado por dados, acessos, equipamento ou alterações do Cliente, nem a ausência de capacidades reservadas a fases futuras.
- 1.5.** "Pedido de Alteração" significa qualquer pedido que modifique, acrescente ou substitua o âmbito, os fluxos, o design, as integrações, os critérios de aceitação ou as condições técnicas previstas no Anexo I.
- 1.6.** "Dia Útil" significa qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais em Portugal.
- 1.7.** "Materiais do Cliente" significa os manuais, conceitos de negócio, especificações funcionais, marcas, logótipos, textos, imagens, dados, conteúdos e demais elementos fornecidos pelo Cliente ou criados por terceiros por sua conta, excluindo qualquer código, ficheiro técnico ou implementação produzida pelo Prestador.
- 1.8.** "Ficheiros do Prestador" significa, conjunta ou isoladamente, o código-fonte e código objeto, repositórios, commits, arquitetura de software, estrutura técnica da base de dados, migrações, scripts, funções, APIs, componentes, bibliotecas próprias, configurações de deploy, testes, documentação técnica, prompts técnicos, automações, layouts implementados, ficheiros de design técnico, segredos comerciais e restantes materiais de implementação criados, adaptados ou organizados pelo Prestador no âmbito ou para apoio do projeto.
- 1.9.** "Pessoa Autorizada" significa exclusivamente uma pessoa singular ou coletiva previamente indicada ou autorizada pelo Prestador, por escrito, para aceder ou intervir nos Ficheiros do Prestador, dentro dos limites definidos nessa autorização.

CLÁUSULA 2.^a - OBJETO

- 2.1.** O Prestador obriga-se a desenvolver e disponibilizar ao Cliente a Fase 1 da webapp "Motor de Evidência Operacional", nos termos do presente Contrato e do Anexo I.
- 2.2.** A Fase 1 constitui um MVP para validação operacional e não um produto final, integral, certificado, livre de limitações ou preparado para exploração pública em larga escala.
- 2.3.** A obrigação do Prestador é uma obrigação de meios qualificada: o Prestador executará os serviços com diligência técnica razoável, sem garantir resultados comerciais, laborais, regulatórios ou económicos específicos.

CLÁUSULA 3.^a - ÂMBITO, DOCUMENTOS E ORDEM DE PREVALÊNCIA

- 3.1.** O âmbito vinculativo é apenas o que consta deste Contrato e do Anexo I. Os manuais, apresentações, mensagens, ideias, exemplos, prompts, protótipos, planos de expansão e referências conceptuais não ampliam o âmbito salvo Pedido de Alteração aprovado por escrito.

- 3.2.** Os “Manual de Engenharia da Plataforma - Blocos I a V” são reconhecidos como documentação conceptual e de visão futura. Não obrigam o Prestador a implementar Tiers, inteligência artificial, telemetria, biometria, blockchain, descentralização, arbitragem, seguros, crédito, passaportes de competências, motores económicos ou quaisquer outros módulos não incluídos no Anexo I.
- 3.3.** Em caso de conflito, prevalecem, por esta ordem: (i) adenda escrita e assinada; (ii) corpo do Contrato; (iii) Anexo I; (iv) Anexos II e III; (v) orçamento datado de 31 de julho de 2026; e (vi) restantes comunicações e documentos.
- 3.4.** A expressão “arquitetura preparada para futura aplicação” significa que serão adotadas decisões técnicas razoáveis de separação entre interface, backend, base de dados, API e permissões. Não significa garantia de reutilização integral, ausência de refatoração, compatibilidade eterna ou desenvolvimento da aplicação móvel sem custo adicional.

CLÁUSULA 4.^a - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AUTONOMIA DO PRESTADOR

- 4.1.** O Prestador atua como profissional independente, definindo os métodos, ferramentas, organização e sequência técnica dos trabalhos, sem subordinação jurídica ao Cliente.
- 4.2.** O Prestador pode utilizar bibliotecas de código aberto, serviços cloud, ferramentas de produtividade e ferramentas de assistência automatizada ou inteligência artificial para apoiar análise, programação, testes e documentação, permanecendo responsável pela revisão e integração dos resultados.
- 4.3.** O Prestador não introduzirá deliberadamente dados pessoais reais, credenciais, segredos comerciais ou documentação confidencial integral em serviços públicos de inteligência artificial sem medidas adequadas de proteção ou autorização do Cliente.
- 4.4.** A execução técnica dos serviços e qualquer intervenção nos Ficheiros do Prestador serão realizadas exclusivamente pelo Prestador ou por Pessoas Autorizadas por este, sob deveres de confidencialidade e controlo do Prestador. O recurso a tais pessoas não confere ao Cliente qualquer direito de escolha, contratação direta, acesso ao código ou relação contratual com as mesmas, sem prejuízo das regras do Anexo III aplicáveis a subcontratantes de dados pessoais.

CLÁUSULA 5.^a - OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

- 5.1.** Designar um interlocutor com autoridade para validar decisões e consolidar o feedback da organização.
- 5.2.** Entregar, em formato utilizável e dentro dos prazos solicitados, conteúdos, logótipos, textos, regras operacionais, contas, domínios, credenciais e acessos necessários.
- 5.3.** Responder a dúvidas, pedidos de validação e entregas intermédias no prazo máximo de três Dias Úteis, salvo acordo escrito diferente.
- 5.4.** Fornecer feedback único, consolidado, objetivo e reproduzível por marco, evitando instruções contraditórias provenientes de diferentes pessoas.
- 5.5.** Garantir que possui direitos sobre todos os conteúdos, imagens, marcas, documentos e dados fornecidos ao Prestador.
- 5.6.** Assegurar o enquadramento jurídico da utilização da aplicação pelos seus trabalhadores, subempreiteiros ou terceiros, incluindo informação, transparência, fundamento de licitude, regras laborais e conservação de dados.
- 5.7.** Não solicitar nem utilizar a aplicação para vigilância contínua, controlo ilícito de desempenho, recolha biométrica ou tratamento incompatível com o âmbito e com a legislação aplicável.
- 5.8.** Realizar testes com utilizadores e equipamentos representativos e comunicar Defeitos dentro dos prazos de aceitação e de testes.

CLÁUSULA 6.ª - INÍCIO, PRAZO E SUSPENSÕES DO CALENDÁRIO

- 6.1. O prazo inicia-se apenas no Dia Útil seguinte à verificação cumulativa de: (i) assinatura do Contrato; (ii) recebimento do pagamento inicial; (iii) entrega dos acessos e informações essenciais; e (iv) identificação do interlocutor do Cliente.
- 6.2. O prazo estimado para apresentação da primeira versão funcional é de 8 a 12 semanas de desenvolvimento efetivo. Trata-se de estimativa e não de prazo essencial, salvo estipulação expressa em adenda assinada.
- 6.3. O calendário suspende-se automaticamente durante atrasos do Cliente, falta de acessos, falta de decisões, indisponibilidade de serviços de terceiros, Pedidos de Alteração, testes não realizados ou qualquer impedimento não imputável ao Prestador.
- 6.4. Cada período de suspensão prolonga o calendário por duração equivalente, acrescida de até três Dias Úteis para remobilização e reorganização técnica.
- 6.5. O Prestador informará o Cliente de atrasos relevantes de que tenha conhecimento e apresentará, quando possível, uma previsão atualizada.
- 6.6. Se existir atraso superior a vinte Dias Úteis além da estimativa máxima, exclusivamente imputável ao Prestador e sem causa justificativa, o Cliente pode conceder prazo adicional mínimo de dez Dias Úteis. Mantendo-se o incumprimento material, pode resolver o Contrato quanto à parte não executada, sem penalidade adicional, recebendo eventual valor pré-pago referente a trabalho não realizado.

CLÁUSULA 7.ª - MARCOS DE EXECUÇÃO

- 7.1. A execução será organizada pelos seguintes marcos: adjudicação e arranque; primeira versão funcional; e início do período de testes, conforme Anexo II.
- 7.2. A sequência concreta de implementação pode ser alterada pelo Prestador por razões técnicas, de segurança ou eficiência, desde que não reduza o âmbito final contratado.
- 7.3. O Prestador disponibilizará atualizações de estado razoáveis, preferencialmente semanais ou sempre que exista uma decisão relevante a validar.

CLÁUSULA 8.ª - ACEITAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS

- 8.1. Após a disponibilização de cada marco, o Cliente dispõe de cinco Dias Úteis para testar e comunicar, numa única lista consolidada, os Defeitos materiais encontrados, indicando passos de reprodução, utilizador, dispositivo, navegador e, quando possível, capturas de ecrã.
- 8.2. O marco considera-se aceite quando ocorrer primeiro: (i) confirmação escrita; (ii) utilização produtiva; (iii) avanço solicitado para o marco seguinte; ou (iv) decurso do prazo sem comunicação válida de Defeitos materiais.
- 8.3. Defeitos menores que não impeçam o fluxo principal não suspendem a aceitação nem o pagamento, sendo corrigidos dentro de prazo razoável durante o período de testes.
- 8.4. Caso seja comunicado um Defeito material válido, o Prestador dispõe de oportunidade razoável para o corrigir antes de o Cliente poder recusar definitivamente o marco.
- 8.5. A aceitação não é condicionada à satisfação subjetiva do Cliente, à adoção pelos trabalhadores, ao retorno financeiro, à ausência absoluta de erros ou à implementação de funcionalidades futuras.

CLÁUSULA 9.ª - PREÇO, FATURAÇÃO E PAGAMENTOS

- 9.1. O preço total da Fase 1 é de €1.600,00 (mil e seiscentos euros), acrescido de IVA à taxa legal, quando aplicável, e sujeito às retenções legalmente exigíveis.

- 9.2.** O preço é pago nos seguintes termos: 30% (€480,00) na assinatura e início; 40% (€640,00) na apresentação da primeira versão funcional; e 30% (€480,00) no início do período de testes.
- 9.3.** Cada pagamento vence-se no prazo de cinco Dias Úteis após emissão do respetivo documento de faturação ou pedido de pagamento, sem prejuízo de o primeiro pagamento constituir condição para o início dos serviços.
- 9.4.** O pagamento inicial remunera a análise, preparação, arquitetura inicial, configuração e reserva de capacidade. Depois de iniciado o trabalho, não é reembolsável, exceto na parte não executada quando a cessação seja exclusivamente imputável ao Prestador.
- 9.5.** O atraso de pagamento confere ao Prestador o direito aos juros de mora legais aplicáveis às transações comerciais e, quando legalmente aplicável, à compensação mínima por custos de cobrança e aos custos adicionais razoavelmente suportados.
- 9.6.** Decorridos cinco Dias Úteis de atraso após aviso escrito, o Prestador pode suspender os serviços, acessos não produtivos, deploys e correções, sem incorrer em atraso. O calendário é prorrogado pelo período da suspensão e remobilização.
- 9.7.** O Cliente não pode reter a totalidade de um pagamento por causa de Defeitos menores ou de um Pedido de Alteração. Qualquer divergência deve limitar-se ao montante concretamente e fundamentadamente contestado.

CLÁUSULA 10.^a - PEDIDOS DE ALTERAÇÃO E TRABALHOS ADICIONAIS

- 10.1.** Qualquer Pedido de Alteração deve ser apresentado por escrito e conter descrição suficientemente clara do resultado pretendido.
- 10.2.** O Prestador avaliará o impacto no preço, prazo, arquitetura, testes e riscos. O Pedido de Alteração apenas vincula as Partes depois de aprovado por escrito, incluindo preço e calendário.
- 10.3.** O Prestador não é obrigado a iniciar trabalhos adicionais antes da aprovação e do pagamento inicial aplicável ao respetivo orçamento.
- 10.4.** Durante os 30 dias de testes, estão incluídos pequenos ajustes de usabilidade que não alterem regras, fluxos, modelo de dados ou design estrutural, até ao limite global de oito horas de trabalho. O excesso é orçamentado separadamente.
- 10.5.** Constituem trabalhos adicionais, entre outros: novas páginas, novos papéis, novos estados, integrações, migração de dados, relatórios complexos, exportações não previstas, aplicação nativa, offline avançado, notificações push, IA, telemetria, biometria, subscrições, multiempresa comercial, alterações substanciais de design ou qualquer funcionalidade descrita apenas nos manuais.

CLÁUSULA 11.^a - PERÍODO DE TESTES, CORREÇÕES E MANUTENÇÃO

- 11.1.** A primeira versão funcional será seguida de um período de testes de até 30 dias consecutivos, contado da data comunicada pelo Prestador como início de testes.
- 11.2.** Durante esse período, o Prestador corrigirá Defeitos reproduzíveis diretamente relacionados com o âmbito contratado e realizará os pequenos ajustes previstos na cláusula 10.4.
- 11.3.** O período de testes não inclui suporte permanente, formação extensa, introdução de dados, operação diária, recuperação de erros causados pelo Cliente, alterações de serviços de terceiros ou desenvolvimento de novas funcionalidades.
- 11.4.** O direito a correção não se aplica quando o código, base de dados, configurações ou infraestrutura tenham sido alterados pelo Cliente ou por terceiros sem autorização do Prestador, ou quando o problema resulte de utilização incompatível com a documentação.
- 11.5.** No termo dos 30 dias, a manutenção, suporte, alojamento, novas funcionalidades e correções futuras dependem de novo acordo ou orçamento.

CLÁUSULA 12.^a - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- 12.1.** A solução poderá utilizar serviços de terceiros, nomeadamente Supabase, Vercel, GitHub, serviços de email, bibliotecas open source e outros componentes tecnicamente adequados.
- 12.2.** Os custos básicos de infraestrutura durante desenvolvimento e testes estão incluídos apenas dentro dos limites dos planos utilizados. Consumos pagos, domínios, licenças premium ou excedentes dependem de aprovação e são suportados pelo Cliente.
- 12.3.** Após o período de testes, quaisquer custos recorrentes de alojamento, base de dados, armazenamento, domínio, email, monitorização ou suporte serão suportados pelo Cliente e objeto de acordo separado.
- 12.4.** O Prestador não responde por indisponibilidade, perda, alteração de preços, limitação, suspensão ou descontinuação imputável a fornecedores terceiros, sem prejuízo do dever de adotar diligência razoável na seleção e configuração dos serviços.
- 12.5.** Sempre que possível, as contas de produção e os dados operacionais serão mantidos em nome ou sob controlo do Cliente. A titularidade ou o acesso administrativo a contas de alojamento, base de dados, domínio ou serviços cloud não confere ao Cliente qualquer titularidade, licença de modificação ou direito de acesso aos Ficheiros do Prestador. Caso sejam temporariamente utilizadas contas do Prestador, a migração ou transferência após os testes pode exigir pagamento de custos técnicos não incluídos quando exceda uma transferência simples.

CLÁUSULA 13.^a - PROTEÇÃO DE DADOS E UTILIZAÇÃO LABORAL

- 13.1.** O Cliente determina as finalidades e os meios essenciais do tratamento de dados efetuado através da aplicação e atua, em regra, como responsável pelo tratamento. O Prestador atua como subcontratante apenas na medida em que trate dados por conta e segundo instruções documentadas do Cliente, nos termos do Anexo III.
- 13.2.** Antes de utilizar dados reais, o Cliente deve assegurar o fundamento jurídico, os avisos de privacidade, os períodos de conservação, os direitos dos titulares, a informação aos trabalhadores e, quando aplicável, a avaliação de impacto sobre a proteção de dados.
- 13.3.** A Fase 1 não inclui consultoria jurídica, parecer de conformidade laboral ou RGPD, elaboração integral de políticas, negociação com representantes dos trabalhadores ou autorização regulatória.
- 13.4.** A geolocalização, quando implementada, será solicitada apenas no momento da submissão da prova, mediante permissão do dispositivo, sem seguimento contínuo. A recusa ou indisponibilidade deve ficar registada e não impede, por si só, a submissão da prova.
- 13.5.** Não estão incluídos nem autorizados ao abrigo deste Contrato: localização contínua, vigilância em segundo plano, acesso a redes sociais, telemetria corporal, acelerómetros para controlo, biometria, frequência cardíaca ou decisões laborais automatizadas.
- 13.6.** O Cliente é exclusivamente responsável pela forma como utiliza relatórios, provas e metadados nas relações laborais, disciplinares, contratuais ou judiciais. O Prestador pode recusar ou suspender instruções que, de forma razoável, aparentem violar a lei ou os direitos dos titulares.

CLÁUSULA 14.^a - SEGURANÇA, CREDENCIAIS E CÓPIAS DE SEGURANÇA

- 14.1.** O Prestador aplicará medidas técnicas razoáveis para um MVP desta dimensão, incluindo controlo de acesso por função, validação no servidor, armazenamento privado, regras de segurança da base de dados e proteção de segredos de ambiente.
- 14.2.** Nenhum sistema pode ser garantido como absolutamente invulnerável, ininterrupto ou isento de falhas. O Cliente deve manter práticas adequadas de palavra-passe, dispositivos atualizados e controlo das contas autorizadas.

- 14.3.** As credenciais são pessoais e não devem ser compartilhadas. O Cliente deve comunicar imediatamente acessos indevidos, perda de dispositivos, saída de utilizadores ou suspeitas de incidente.
- 14.4.** Durante desenvolvimento e testes, as cópias de segurança dependem das capacidades dos serviços utilizados. Após transferência para contas do Cliente, a política de backup, retenção e recuperação passa a ser responsabilidade do Cliente, salvo contrato de manutenção.

CLÁUSULA 15.^a - CONFIDENCIALIDADE

- 15.1.** Cada Parte manterá confidenciais as informações técnicas, comerciais, operacionais, financeiras, pessoais ou estratégicas recebidas da outra Parte e utilizá-las-á apenas para execução deste Contrato.
- 15.2.** Não são confidenciais informações que sejam públicas sem violação, já fossem legitimamente conhecidas, tenham sido recebidas de terceiro autorizado ou sejam desenvolvidas de forma independente.
- 15.3.** A divulgação exigida por lei ou autoridade competente é permitida, devendo a Parte divulgar apenas o estritamente necessário e, quando legalmente possível, informar previamente a outra Parte.
- 15.4.** O dever de confidencialidade vigora durante o Contrato e por cinco anos após a sua cessação. Segredos comerciais e dados pessoais permanecem protegidos enquanto conservarem essa natureza ou durante o período legal aplicável.

CLÁUSULA 16.^a - PROPRIEDADE INTELECTUAL E LICENÇA

- 16.1.** O Cliente mantém a titularidade dos Materiais do Cliente, incluindo os seus manuais, conceitos de negócio, especificações, marcas, logótipos, conteúdos, dados e processos próprios. O Prestador não reivindica exclusividade sobre a ideia abstrata, o modelo de negócio, as necessidades funcionais ou os princípios conceptuais fornecidos pelo Cliente.
- 16.2.** O Prestador é e permanecerá o titular exclusivo dos direitos de autor e demais direitos de propriedade intelectual sobre os Ficheiros do Prestador, incluindo a respetiva expressão técnica, organização, seleção, estrutura, código, documentação e versões evolutivas, sem prejuízo das licenças aplicáveis a componentes de terceiros.
- 16.3.** Para efeitos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de outubro, as Partes estipulam expressamente que os direitos relativos ao programa de computador, aos Ficheiros do Prestador e às respetivas adaptações não são transmitidos ao Cliente por efeito da encomenda, do pagamento, da aceitação, do acesso à aplicação ou da disponibilização de um ambiente de produção.
- 16.4.** O pagamento integral não constitui cessão de direitos de autor. Após o pagamento integral, o Cliente recebe apenas uma licença de utilização não exclusiva, não transmissível e não sublicenciável da versão executável ou disponibilizada da webapp, limitada à utilização interna na sua própria atividade e ao número de empresas abrangido pelo âmbito contratado.
- 16.5.** Salvo adenda escrita e remuneração adicional, a licença não inclui a entrega do código-fonte, do repositório, do histórico de commits, das migrações, dos scripts, das configurações de deploy, da documentação técnica interna, das credenciais do Prestador ou de quaisquer outros Ficheiros do Prestador. A disponibilização técnica temporária de qualquer destes elementos não equivale a entrega, cessão ou autorização de modificação.
- 16.6.** Apenas o Prestador ou uma Pessoa Autorizada pode aceder, copiar, editar, adaptar, corrigir, traduzir, compilar, integrar, manter, atualizar, publicar, fazer deploy, criar versões derivadas ou realizar qualquer outra intervenção técnica sobre os Ficheiros do Prestador. A autorização deverá ser expressa, escrita, específica quanto ao seu objeto e não implica transmissão de titularidade.

16.7. O Cliente não pode, sem autorização escrita do Prestador, entregar, revelar, disponibilizar ou facultar a terceiros os Ficheiros do Prestador, credenciais de repositório, cópias técnicas, backups de desenvolvimento, chaves de acesso ou informação confidencial que permita reproduzir ou modificar a implementação.

16.8. O Cliente permanece livre de desenvolver ou mandar desenvolver por terceiro uma solução nova e independente baseada na sua própria ideia, nos seus Materiais do Cliente e nos requisitos funcionais que lhe pertencem, desde que essa nova solução não utilize, copie, transforme, traduza, derive, reutilize ou aceda aos Ficheiros do Prestador, à expressão protegida do software ou à documentação técnica confidencial do Prestador.

16.9. Qualquer intervenção não autorizada constitui incumprimento contratual material e permite ao Prestador, sem necessidade de prazo de sanção quando a natureza da infração o justifique: suspender acessos técnicos e serviços; resolver o Contrato; exigir a cessação da utilização ilícita; solicitar a devolução ou eliminação das cópias; e reclamar indemnização pelos danos causados, incluindo custos razoáveis de investigação, reposição e defesa dos seus direitos.

16.10. A partir de qualquer intervenção não autorizada, ficam imediatamente excluídas as garantias, correções e responsabilidades do Prestador relativamente aos componentes afetados ou a falhas que possam resultar dessa intervenção. A análise, reversão, recuperação ou reparação será objeto de orçamento separado e poderá ser recusada quando a integridade ou segurança do projeto esteja comprometida.

16.11. O Cliente não adquire direitos de revenda, sublicenciamento, white-label, disponibilização a terceiros, exploração SaaS, exploração multiempresa, criação de produto concorrente com os Ficheiros do Prestador, cessão autónoma do software ou utilização comercial fora do âmbito contratado. Qualquer desses direitos exige acordo escrito, definição expressa do território, duração e finalidade, e remuneração adicional.

16.12. O Prestador pode reutilizar o seu conhecimento, métodos, padrões, componentes genéricos, estruturas técnicas e melhorias de aplicação geral noutros projetos, desde que não revele Materiais do Cliente, dados pessoais, informação confidencial ou elementos distintivos específicos do Cliente.

16.13. Componentes de terceiros permanecem sujeitos às respetivas licenças. Nada nesta cláusula limita os direitos imperativamente reconhecidos ao utente legítimo pela legislação aplicável, nomeadamente quanto a cópia de apoio, observação, estudo, ensaio e descompilação estritamente necessária à interoperabilidade, dentro dos respetivos pressupostos e limites legais.

CLÁUSULA 17.^a - GARANTIAS SOBRE MATERIAIS E INSTRUÇÕES DO CLIENTE

17.1. O Cliente garante que os materiais, dados e instruções que fornece podem ser legitimamente utilizados no projeto e não violam direitos de terceiros.

17.2. O Cliente responde por reclamações resultantes de conteúdos, dados, práticas laborais, finalidades de tratamento, instruções ilícitas ou utilização da aplicação fora do âmbito contratual.

17.3. O Prestador pode remover, bloquear ou recusar materiais ou instruções quando exista risco razoável de ilicitude, violação de direitos, segurança ou incumprimento de licenças.

CLÁUSULA 18.^a - SUSPENSÃO E CESSAÇÃO

18.1. Qualquer Parte pode resolver o Contrato por incumprimento material da outra Parte que não seja sanado no prazo de dez Dias Úteis após notificação escrita, salvo incumprimento insuscetível de correção ou que justifique cessação imediata.

18.2. O Prestador pode suspender ou resolver o Contrato por falta de pagamento, ausência prolongada de colaboração, instruções potencialmente ilícitas, uso abusivo, violação de confidencialidade, risco sério para a segurança ou violação da Cláusula 16.^a, incluindo acesso, partilha ou intervenção não autorizada nos Ficheiros do Prestador.

- 18.3.** O Cliente pode cessar o projeto por conveniência mediante aviso escrito de dez Dias Úteis, pagando os marcos concluídos, o trabalho realizado e os compromissos não canceláveis assumidos até à data.
- 18.4.** Na cessação, o Prestador disponibiliza apenas os Entregáveis e acessos de utilização correspondentes aos montantes integralmente pagos e previstos no Anexo I, no estado em que se encontrem, sem obrigação de completar funcionalidades não pagas ou não concluídas e sem entrega dos Ficheiros do Prestador, salvo acordo escrito em contrário.
- 18.5.** As cláusulas de pagamento, confidencialidade, propriedade intelectual, proteção de dados, responsabilidade, lei aplicável e resolução de litígios mantêm-se após a cessação.

CLÁUSULA 19.^a - RESPONSABILIDADE

- 19.1.** O Prestador responde apenas por danos diretos, comprovados e previsíveis resultantes de incumprimento culposo das suas obrigações contratuais.
- 19.2.** Na máxima medida permitida por lei, o Prestador não responde por lucros cessantes, perda de oportunidade, perda de reputação, interrupção de negócio, decisões laborais, danos indiretos ou consequenciais, nem por perda causada por serviços terceiros, instruções do Cliente, credenciais comprometidas, dados incorretos ou alterações não autorizadas.
- 19.3.** A responsabilidade total agregada do Prestador emergente deste Contrato não excede o montante total efetivamente pago pelo Cliente ao abrigo do mesmo.
- 19.4.** As limitações anteriores não se aplicam quando a sua exclusão ou limitação seja proibida por lei, nomeadamente em caso de dolo ou culpa grave, nem prejudicam direitos legalmente indisponíveis.
- 19.5.** O Cliente deve adotar medidas razoáveis para mitigar danos e comunicar o problema sem demora injustificada, permitindo ao Prestador investigar e corrigir quando possível.

CLÁUSULA 20.^a - FORÇA MAIOR

- 20.1.** Nenhuma Parte responde por atrasos ou incumprimentos causados por eventos fora do seu controlo razoável, incluindo falhas generalizadas de internet ou cloud, ciberataques de terceiros, incêndios, inundações, epidemias, conflitos laborais, atos de autoridade, guerra ou indisponibilidade crítica de fornecedor.
- 20.2.** A Parte afetada informa a outra com brevidade razoável e procura reduzir o impacto. Os prazos ficam suspensos enquanto durar o impedimento.
- 20.3.** Se o impedimento durar mais de sessenta dias consecutivos e tornar materialmente inviável a continuação, qualquer Parte pode cessar a parte afetada, sendo devidos os serviços já realizados e reembolsados os montantes relativos a trabalho não executado.

CLÁUSULA 21.^a - COMUNICAÇÕES E PROVA

- 21.1.** As comunicações operacionais podem ser efetuadas por email, plataforma de gestão ou repositório acordado. Notificações de incumprimento, suspensão, resolução ou alteração contratual devem ser enviadas para os endereços identificados no cabeçalho, com confirmação de envio.
- 21.2.** As Partes reconhecem como elementos de prova os registos de email, commits, tickets, histórico de deploy, logs técnicos e confirmações escritas, sem prejuízo da sua apreciação nos termos legais.
- 21.3.** Qualquer alteração de contactos deve ser comunicada por escrito, produzindo efeitos no Dia Útil seguinte à receção.

CLÁUSULA 22.^a - CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E INDEPENDÊNCIA

- 22.1.** O Cliente não pode ceder o Contrato ou a licença a terceiro sem consentimento escrito do Prestador, exceto em transmissão integral da atividade, desde que o adquirente assuma as obrigações e não seja concorrente direto do Prestador.

22.2. A utilização de fornecedores técnicos e subcontratantes pelo Prestador não cria qualquer relação contratual entre estes e o Cliente.

22.3. O Contrato não constitui sociedade, mandato geral, agência, relação laboral, joint venture ou representação entre as Partes.

CLÁUSULA 23.^a - INTEGRALIDADE, INVALIDADE PARCIAL E NÃO RENÚNCIA

23.1. O Contrato e os Anexos constituem o acordo integral sobre a Fase 1 e substituem entendimentos anteriores quanto ao mesmo objeto, sem prejuízo da utilização do orçamento como documento complementar nos termos da cláusula 3.3.

23.2. Se uma disposição for inválida ou inexecutável, será reduzida ou substituída na medida necessária para preservar a finalidade económica e jurídica, mantendo-se as restantes disposições.

23.3. A tolerância ou não exercício de um direito não constitui renúncia nem impede o seu exercício posterior.

23.4. Qualquer modificação do Contrato deve constar de escrito aceite por ambas as Partes.

CLÁUSULA 24.^a - LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

24.1. O Contrato rege-se pela lei portuguesa.

24.2. Antes de recorrer a tribunal, as Partes comprometem-se a tentar resolver o litígio por negociação de boa-fé durante pelo menos dez Dias Úteis após notificação detalhada da divergência.

24.3. Não sendo alcançado acordo, é competente o tribunal judicial da comarca de Santarém, com renúncia a qualquer outro, salvo competência imperativa legalmente aplicável.

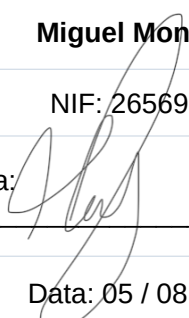
CLÁUSULA 25.^a - ASSINATURA E ENTRADA EM VIGOR

25.1. O Contrato entra em vigor na data da última assinatura, sem prejuízo de o início do calendário depender das condições da cláusula 6.1.

25.2. O Contrato pode ser assinado em exemplares separados e por assinatura manuscrita digitalizada ou assinatura eletrónica, produzindo conjuntamente um único instrumento, sem prejuízo da força probatória legalmente atribuída a cada modalidade.

25.3. As Partes declaram que leram, compreenderam e aceitaram todas as cláusulas e anexos, tendo tido oportunidade de solicitar esclarecimentos e aconselhamento independente.

Feito em dois exemplares, em 5 de agosto de 2026.

PELO PRESTADOR	PELO CLIENTE
Miguel Monsanto	DANTAS BARBOSA LDA
NIF: 265699339	NIPC: 516899430
Assinatura: 	Assinatura: _____
Data: 05 / 08 / 2026	Data: ____ / ____ / ____

ANEXO I - ÂMBITO TÉCNICO DA FASE 1

Webapp para Testes Operacionais

Este Anexo define de forma exaustiva o âmbito incluído. Tudo o que não esteja expressamente incluído considera-se excluído ou sujeito a Pedido de Alteração.

1. Objetivo e formato

- Desenvolvimento de uma primeira versão funcional do “Motor de Evidência Operacional” para testes em contexto real.
- Webapp responsiva e mobile-first, acessível por telemóvel, tablet e computador.
- Frontend separado do backend, API, base de dados estruturada e arquitetura razoavelmente preparada para futura aplicação móvel.
- Possibilidade de configuração como PWA instalável, desde que compatível com o ambiente e sem sincronização offline avançada.

2. Perfis incluídos

- Gestor: gestão de utilizadores, ordens de trabalho, tarefas, responsáveis, prazos, provas, aprovações e rejeições.
- Funcionário: consulta das tarefas atribuídas, atualização de estado, bloqueios, observações, fotografias, conclusão e consulta de decisões.
- Subempreiteiro/prestador externo: acesso limitado às tarefas atribuídas, atualização de estado, observações, fotografias e consulta de decisões.

3. Funcionalidades incluídas

- Autenticação de utilizadores e controlo de acesso pelos três perfis.
- Convite seguro de trabalhadores ou prestadores por gestor, associado à empresa e função definidas, sem seleção pública arbitrária de empresa.
- Criação de ordens de trabalho com morada/localização textual, descrição livre e fotografias iniciais opcionais.
- Criação e atribuição de tarefas com responsável e prazo.
- Estados: Planeada; Atribuída; Em execução; Bloqueada/à espera de material; Concluída a aguardar validação; Aprovada; Rejeitada.
- Justificação de bloqueios.
- Submissão de fotografias como prova.
- Registo automático de data, hora e utilizador.
- Pedido pontual de localização no momento da prova, sujeito a autorização do utilizador.
- Aprovação ou rejeição pelo gestor, com fundamentação obrigatória na rejeição.
- Histórico básico das tarefas e principais alterações.
- Pesquisa e filtragem básicas.
- Painel simples de acompanhamento.
- Interface otimizada para telemóvel.
- Armazenamento privado de fotografias e acesso autenticado.

4. Entregáveis técnicos

- Acesso à versão funcional da webapp disponibilizada no ambiente acordado, após pagamento dos montantes vencidos.
- Configuração funcional da base de dados, autenticação, perfis e políticas de acesso necessária à utilização da versão entregue, sem obrigação de entrega dos ficheiros internos de implementação.
- Acesso administrativo funcional à aplicação e, quando aplicável, às contas operacionais do Cliente, sem acesso automático ao repositório ou aos Ficheiros do Prestador.

- Ambiente de testes acessível ao Cliente durante o período contratual de validação.
- Disponibilização e configuração básica do deploy web da versão contratada.
- Instruções mínimas de utilização e administração funcional, bem como exportação razoável dos dados pertencentes ao Cliente.
- Não estão incluídos na entrega o código-fonte, repositórios, commits, scripts, migrações, configurações internas de deploy, documentação técnica reservada ou outros Ficheiros do Prestador, salvo adenda escrita.

5. Critérios funcionais de aceitação

- Um gestor autenticado consegue criar ou convidar utilizadores nos perfis permitidos.
- O gestor consegue criar ordem de trabalho, tarefa, responsável e prazo.
- O funcionário ou prestador consegue visualizar apenas as tarefas que lhe são legitimamente acessíveis.
- O responsável consegue iniciar, bloquear, justificar, adicionar prova e concluir a tarefa.
- A conclusão com prova fica pendente de validação.
- O gestor consegue aprovar ou rejeitar, sendo a fundamentação obrigatória na rejeição.
- As principais ações ficam refletidas no histórico básico.
- As fotografias não ficam publicamente acessíveis sem controlo de acesso.
- A interface principal é utilizável em largura de ecrã móvel comum.
- O projeto executa build de produção sem erro crítico no ambiente acordado.

6. Exclusões expressas

- Aplicação Android/iOS nativa e publicação nas lojas.
- Funcionamento offline completo e sincronização avançada.
- Notificações push nativas.
- Localização contínua ou em segundo plano.
- Análise de fotografias por inteligência artificial.
- Telemetria, sensores, acelerómetro, giroscópio, biometria ou frequência cardíaca.
- Pontuações, Tiers, Taxa de Integridade, reputação profissional, passaporte de competências ou contestação automatizada.
- Blockchain, hashes avançados, arquitetura descentralizada, microserviços distribuídos ou consenso entre nós.
- Faturação, salários, contabilidade, pagamentos, crédito, seguros ou arbitragem.
- Integrações com programas externos.
- Sistema comercial de subscrições, marketplace ou gestão SaaS de múltiplas empresas.
- Exportação completa de dados, dashboards avançados e métricas complexas.
- Migração massiva de dados, formação extensa, suporte operacional permanente ou manutenção após testes.
- Consultoria jurídica, laboral, fiscal ou documentação completa de RGPD.

ANEXO II - CALENDÁRIO, PAGAMENTOS E ACEITAÇÃO

O calendário abaixo é estimado e depende das condições da cláusula 6.1 e da colaboração atempada do Cliente.

Marco	Resultado principal	Momento estimado	Pagamento	Valor
1	Adjudicação, arranque, arquitetura inicial e configuração	Início	30%	€480
2	Primeira versão funcional em ambiente de testes	8 a 12 semanas estimadas	40%	€640
3	Abertura do período de testes de até 30 dias	Após marco 2	30%	€480

Procedimento de aceitação

- O Prestador comunica a disponibilidade do marco por email ou canal acordado.
- O Cliente testa no prazo de cinco Dias Úteis.
- O feedback é enviado numa lista única, com passos de reprodução.
- O Prestador corrige Defeitos materiais válidos em prazo razoável.
- A ausência de feedback, a utilização produtiva ou o pedido de avanço determina aceitação.
- Os 30 dias de testes destinam-se a Defeitos do âmbito e pequenos ajustes, não a expansão funcional.

DADOS PARA PAGAMENTO

Titular: Miguel Monsanto

IBAN: PT50 0045 5473 4038 0204 6725 8

Referência: Desenvolvimento Webapp - DANTAS BARBOSA LDA

Os pagamentos previstos no presente Contrato serão efetuados por transferência bancária para a conta acima indicada. O pagamento apenas se considera efetuado quando o respetivo montante se encontre integralmente creditado e disponível na conta do Prestador; o envio de comprovativo não substitui a efetiva receção dos fundos.

O desenvolvimento apenas terá início no primeiro Dia Útil seguinte à confirmação da receção integral do pagamento inicial de €480,00, desde que estejam igualmente cumpridas as restantes condições previstas na cláusula 6.1.

Qualquer alteração do IBAN deverá ser comunicada pelo Prestador, por escrito, e confirmada diretamente entre as Partes. O Cliente não deverá efetuar pagamentos para contas comunicadas por terceiros ou através de mensagens não verificadas.

ANEXO III - ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS

Cláusulas aplicáveis quando o Prestador trate dados pessoais por conta do Cliente

Este Anexo integra o Contrato e aplica-se apenas às operações em que o Prestador atue como subcontratante do Cliente.

1. Objeto, duração e finalidade

- Objeto: desenvolvimento, configuração, testes, correção e, se acordado, suporte técnico da webapp.
- Duração: vigência do Contrato e período necessário à devolução ou eliminação dos dados.
- Finalidade: permitir a gestão técnica da aplicação e os fluxos operacionais definidos pelo Cliente.

2. Categorias de titulares e dados

- Titulares: representantes, gestores, trabalhadores, prestadores externos e utilizadores autorizados do Cliente.
- Dados: identificação e contacto profissional, empresa e função, credenciais técnicas, tarefas, fotografias de trabalho, observações, timestamps, histórico de ações, endereço IP e localização pontual quando autorizada.
- Não está autorizado o tratamento de dados biométricos, saúde, atividade digital externa, localização contínua ou outras categorias especiais, salvo adenda específica e validação jurídica prévia.

3. Instruções e confidencialidade

- O Prestador trata dados apenas segundo instruções documentadas e para execução do Contrato.
- As pessoas autorizadas ficam sujeitas a confidencialidade.
- Se uma instrução aparentar violar a legislação de proteção de dados, o Prestador informa o Cliente e pode suspendê-la até esclarecimento.

4. Segurança

- Controlo de acesso por função e autenticação.
- Segregação lógica por empresa quando tecnicamente aplicável.
- Armazenamento privado de fotografias e utilização de acessos temporários ou autenticados.
- Gestão de segredos fora do código-fonte e aplicação de atualizações razoáveis.
- Registo técnico de eventos essenciais e restrição do acesso administrativo.

5. Subcontratantes autorizados

- O Cliente concede autorização geral para utilização de fornecedores necessários, inicialmente incluindo Supabase, Vercel, GitHub e serviços auxiliares de email/monitorização escolhidos para o projeto.
- O Prestador assegura obrigações de proteção equivalentes na medida exigível e informa o Cliente de alterações materiais, permitindo objeção fundamentada.
- A objeção que torne inviável a prestação pode originar alteração técnica, custos adicionais ou cessação da parte afetada.

6. Assistência e incidentes

- O Prestador presta assistência razoável, tendo em conta a natureza do tratamento e a informação disponível, em pedidos de titulares, segurança, incidentes e avaliações de impacto.
- O Prestador comunica ao Cliente, sem demora injustificada após confirmação, uma violação de dados pessoais de que tenha conhecimento, indicando a informação disponível.
- Trabalho extraordinário de resposta, auditoria, exportação ou recuperação não causado por incumprimento do Prestador pode ser faturado separadamente.

7. Devolução, eliminação e auditoria

- No termo, o Cliente escolhe entre devolução tecnicamente viável ou eliminação dos dados sob controlo do Prestador, salvo obrigação legal de conservação.
- As cópias residuais em backups são eliminadas segundo o ciclo normal do fornecedor e permanecem protegidas até eliminação.
- O Cliente pode solicitar informação razoável para demonstrar conformidade. Auditorias presenciais ou técnicas extensas dependem de aviso, confidencialidade, proporcionalidade e pagamento dos custos, salvo quando motivadas por incumprimento comprovado do Prestador.

8. Responsabilidades do Cliente

- Definir e documentar fundamentos de licitude, finalidades, transparência, conservação e acessos.
- Assegurar conformidade com o direito laboral e regras aplicáveis à utilização de fotografias e geolocalização.
- Realizar avaliação de impacto quando o tratamento planeado for suscetível de elevado risco.
- Não introduzir dados desnecessários ou categorias proibidas e instruir os utilizadores sobre utilização adequada.